D7 — Edilizia: titoli, interventi e cambi d'uso

Livello di verifica: LR 65/2014 controllata sul testo all'08/09/2025; LR 51/2025 sul testo ufficiale. La sentenza C. Cost. 61/2026 è riportata da commenti e sintesi: leggi la sentenza prima di usarla in un atto. Gli articoli del DPR 380 vanno riscontrati in `02_NORMATIVA/vigente` *(rev. 19.1).*

All'esame di stato, secondo le indicazioni raccolte, l'edilizia è un argomento poco chiesto. **Per la professione è invece quotidiana**: conoscerne l'impianto serve comunque.

Regola di lettura

Stato: DPR 380/2001 (TUE). Toscana: LR 65/2014, titoli VI e VII. In caso di dubbio, cerca prima la norma regionale e verifica la coerenza con i principi statali, perché è qui che è intervenuta la Corte costituzionale.

Titoli e interventi

Regime	Interventi tipici	LR 65	DPR 380
Edilizia libera	Interventi minori; CILA per alcuni casi	136	6, 6-bis
SCIA	Manutenzione straordinaria strutturale · restauro e risanamento · ristrutturazione conservativa o ricostruttiva non «pesante» · pertinenze ≤ 20% · **mutamenti urbanisticamente rilevanti** · demolizioni	135, 135 bis	22
SCIA alternativa al PdC	Casi art. 23 TUE; addizioni fuori dalle zone A	134 c. 2	23
Permesso di costruire	**Nuova edificazione** · urbanizzazioni di soggetti diversi dal Comune · infrastrutture · **ristrutturazione urbanistica** · **addizioni volumetriche** · **sostituzione edilizia** · ripristino · piscine	133-134, 142	10, 20

Permesso di costruire (art. 133): conforme a strumenti, regolamento e normative di settore; subordinato a **urbanizzazione primaria esistente, prevista entro 3 anni o realizzata contestualmente**, e alla verifica della **legittimità dello stato di fatto**. Inizio lavori entro **1 anno**, fine entro **3 anni** dall'inizio; proroga solo con le cause previste. Decade per la parte non eseguita. Le nuove previsioni urbanistiche in contrasto fanno decadere il permesso, salvo lavori iniziati e completati entro 3 anni.

Salvaguardie (art. 103): il Comune sospende le decisioni sui PdC in contrasto con strumenti adottati, per massimo 3 anni. SCIA in contrasto: non ammesse.

Oneri (artt. 183 ss.): oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Stato legittimo (art. 133 c. 7 bis; DPR 380, art. 9-bis)

Prima di progettare **verifica lo stato legittimo**: è la prima operazione del professionista. Si documenta col titolo che ha previsto la costruzione e con quello che ha disciplinato l'ultimo intervento su tutto l'immobile o l'unità, integrati dagli eventuali titoli successivi. Concorrono le sanzioni pecuniarie pagate e le tolleranze dichiarate.

Salva Casa e recepimento toscano

DL 69/2024 (L. 105/2024) e **LR 51/2025**, in vigore dal 29/08/2025. Modifiche principali:

Tema	Riferimento LR 65 (dopo LR 51/2025)
Destinazioni d'uso	Art. 99; art. 252 septies transitorio
Titoli	Artt. 134-136
Tolleranze	Art. 198; DPR 380 art. 34-bis; art. 182 ter per la sismica
Variazioni essenziali	Art. 197
Sanzioni	Artt. 196, 199-201, 206
Doppia conformità e sanatorie	Artt. 209, 209 bis; DPR 380 artt. 36, 36-bis
Impegni di suolo	Art. 25 c. 2 lett. e quater

Cambi di destinazione d'uso: attenzione

Categorie funzionali (art. 99 c. 1): a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale al dettaglio; d) turistico-ricettiva; e) direzionale e di servizio; f) commerciale all'ingrosso e depositi; g) agricola e connesse.

Regole del testo:

- **stessa categoria, singola unità**: sempre consentito, con le norme di settore (c. 2 lett. a);
- **tra categorie**: mutamento **urbanisticamente rilevante** (lett. b);
- **tra categorie a)–f), singola unità, zone A, B, C, non al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra**: sempre consentito (lett. c), senza obbligo di reperire ulteriori standard e parcheggi (c. 2 bis);
- **intero immobile e altri casi**: solo se previsto dagli strumenti comunali (c. 3).

C. Cost. 30 aprile 2026, n. 61: cosa cambia

Il testo della LR 65 pubblicato in Raccolta Normativa che ho scaricato (ottobre 2025) **è anteriore alla sentenza** e riporta ancora le parti colpite. Dalle sintesi disponibili:

Punto	Cosa dice il testo regionale	Effetto della sentenza
Oneri (art. 99 c. 2 bis)	Restava ferma l'applicazione del titolo VII, capo I	Illegittimo: per i mutamenti tra categorie sono dovuti solo gli **oneri secondari**, non i primari
Poteri comunali (art. 99 c. 2 ter)	«Condizioni **e limitazioni**»	Illegittimo per le «limitazioni». Il Comune può fissare solo **condizioni** specifiche
Efficacia (art. 252 septies e relative parti)	Applicazione solo dopo variante comunale, entro 2 anni	Illegittimo: le regole statali (DPR 380, art. 23-ter) **si applicano subito**

Da fare: leggi la sentenza e il testo coordinato più recente. Può esistere anche una legge regionale di adeguamento del 2026: non ne ho trovate, ma la ricerca non è esaustiva e non esclude un adeguamento. È un buon argomento d'orale: *rapporto Stato-Regione sui principi fondamentali del governo del territorio*.

Paesaggio e sismica nel titolo edilizio

Beni paesaggistici: autorizzazione prima del titolo (D5). Zone sismiche: autorizzazione o deposito (artt. 167-170 bis).

Abusi e sanzioni (artt. 196-202), concetti generali

Violazione	Conseguenza di massima
Assenza di PdC, totale difformità, variazioni essenziali	Demolizione; acquisizione in caso di inottemperanza (art. 196)
Ristrutturazione senza titolo	Ripristino o sanzione pecuniaria (art. 199)
Parziale difformità	Demolizione o, se non possibile, sanzione (art. 206)
Assenza o difformità da SCIA	Ripristino o sanzione (art. 200)
Tolleranze	**Non costituiscono violazione** (art. 198; DPR 380 art. 34-bis)
Accertamento di conformità	Sanatoria alle condizioni dell'art. 209, doppia conformità secondo la disciplina vigente; art. 209 bis per altri abusi

Responsabilità: titolare, committente, costruttore e direttore dei lavori (art. 195; DPR 380 art. 29).

Autoverifica

1. Quale titolo serve per una sostituzione edilizia?
2. Prima di presentare una SCIA, quale verifica va fatta?
3. Come la C. Cost. 61/2026 incide sui poteri dei comuni?
4. Differenza tra ristrutturazione edilizia e urbanistica?